

해양수산부 제0000-000호

「예선운영 및 업무처리요령」 일부를 다음과 같이 개정 고시합니다.

0000년 00월 00일

해양수산부장관

「예선운영 및 업무처리요령」 일부개정

1. 개정이유

외국적 선사 요청 등에 따라 예항력 증명서 서식에 영문 표기를 병행하는 서식의 개정 및 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」 규정 일치화와 법제처의 알기쉬운 법령 정비 기준 등을 반영한 일부 규정 정비 필요

2. 주요내용

가. 「선박 및 입출항법 등에 관한 법률」 규정 일치화를 위한 정의 규정 개정(안 제1조의2, 제5조)

「선박 및 입출항법 등에 관한 법률」 규정 일치화를 위해 제2조제4호에 따른 예선 정의 신설(안 제1조의2제1호), 예선업 정의를 무역항에서 활동하는 사업으로 개정하고(안 제1조의2제2호), 「선박 및 입출항법 등에 관한 법률」 제2조제2의2호에 따른 관리청 정의 개정하고(안 제1조의2제3호), 「선박 및 입출항법 등에 관한 법률」 규정 일치화를 위해 제29조제1항의 각 호에 따른 예선 요청 거절 규정 개정(안 제5조제2항)

나. 법제처의 알기쉬운 법률 정비 기준을 반영한 용어정비(안 제1조, 제2조, 제3조, 제4조, 제5조, 제6조, 제7조, 제11조, 제13조, 제16조, 제17조) 지방청을 관리청으로 수정(제3조제3·4항, 제4조제2·4·6·7항, 제5조제3·4·

6항, 제6조제1·2·4·5항, 제7조제1·2·3·4·5항, 제11조제1항, 제13조제1·3항, 제16조), 알기쉬운 법률정비 기준을 반영한 용어 수정, 한자어 병기, 재검토기한 수정(제1조, 제3조제2항, 제5조제1·4항, 제13조제3항, 제17조)

다. 예항력 증명서 서식 개정(별지2호)

국·영문 병행 기재

라. 행정규칙 담당과 및 연락처 수정

과 명칭 변경 등 반영

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

예선운영 및 업무처리요령 일부개정고시안

예선운영 및 업무처리요령 일부를 다음과 같이 개정한다.

을 다음과 같이 한다.

해양수산부(항만물류산업과), 044-200-5771

을 다음과 같이 한다.

해양수산부(항만물류산업과), 044-200-5772

제1조 중 "예선의 운영"을 "예선[예인선(曳引船)]의 운영"으로 한다.

제1조의2제2호를 삭제하고, 같은 조 제1호를 제2호로 하며, 같은 조에 제1호를 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제2호(중전의 제1호) 중 "항만"을 "무역항"으로, "(tailing)업무(해상접안시설"을 "(tailing)업무[해상접안시설"로, "하역"을 "하역(荷役)"으로, "조정작업)"을 "조정작업]"으로 하며, 같은 조 제3호 및 제4호를 각각 제4호 및 제5호로 하고, 같은 조에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

1. "예선"이란 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 선박을 말한다.
3. "정계지"란 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」 제24조에 따라 등록된 예선이 대기하는 장소로서 예선 사용시간 계산을 시작하는 곳이 되며 각 지방해양수산청장·시장·도지사 및 특별자치도지사(이하 "관리청"이라 한다)가 지정하는 곳을 말한다.

제3조제2항 중 "지방청장은 액화천연가스(LNG), 액화석유가스(LPG)"를 "관

리청은 액화천연가스(이하 "LNG" 이라 한다), 액화석유가스(이하 "LPG" 이라 한다)"로, "물질을 적재한"을 "물질 적재"로, "시설하도록"을 "갖추도록"으로 하고, 같은 조 제3항 및 같은 조 제4항 본문 중 "지방청장"을 각각 "관리청"으로 한다.

제4조제2항 중 "지방청장"을 "관리청"으로 하고, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분 중 "해양수산부장관"을 "관리청"으로, "지방청장"을 "관리청"으로 하며, 같은 조 제6항 각 호 외의 부분 중 "지방청장 간 관할구역"을 "관리청 간 관할구역"으로, "지방청장 간 협"을 "관리청 간 협"으로 하고, 같은 항 제2호 중 "지방청장에 등록된 예선이 이동하는"을 "관리청에 등록된 예선이 이동하는"으로, "지방청장에 등록된 예선이 이동하여"를 "관리청에 등록된 예선이 이동하여"로 하며, 같은 조 제7항 단서 중 "지방청장"을 "관리청"으로 한다.

제5조제1항 단서 중 "긴급을 필요로 하는"을 "긴급한"으로 하고, 같은 조 제2항 본문을 다음과 같이 한다.

예선업자는 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」 제29조제1항 각호의 경우를 제외하고는 제1항의 사용요청을 거절해서는 안 된다.

제5조제3항 중 "지방청장"을 "관리청"으로 하고, 같은 조 제4항 단서 중 "지방청장은 1천마력급이하"를 "관리청은 1천마력급 이하"로, "아니하게 할 수도"를 "면제할 수"로 한다.

제6조제1항 전단 및 같은 조 제2항 본문 중 "지방청장"을 각각 "관리청"으로 하고, 같은 조 제4항 본문 중 "지방청장에게"를 "관리청에"로 하며, 같은 조 제5항 중 "지방청장"을 "관리청"으로 한다.

제7조제1항 각 호 외의 부분 중 "지방청장은"을 "관리청은"으로, "지방청장 또는"을 "관리청 또는"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "지방청장"을 "관리청"으

로 하며, 같은 조 제3항 중 "지방청장에게"를 "관리청에"로 하고, 같은 조 제4항 중 "지방청장"을 "관리청"으로 하며, 같은 조 제5항 중 "지방청장에게"를 "관리청에"로 한다.

제11조제1항 중 "지방청장에게"를 "관리청에"로 한다.

제13조제1항 각 호 외의 부분 후단 및 같은 조 제3항 중 "지방청장"을 각각 "관리청"으로 하고, 같은 항 중 "마력별 기준표(별표 1)"를 "별표1의 마력별 기준표"로 한다.

제16조 중 "지방청장"을 "관리청"으로 한다.

제17조 중 "2023년 1월 1일"을 "2024년 7월 1일"로, "12월 31일"을 "6월 30일"로 한다.

별지 제2호서식을 별지와 같이한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

예항력증명서

제 호 Certificate No:					
① 선 명 (Name of Ship)			② 선박번호 (Official Number)		
③ 총톤수(G/T) (Gross Tonnage)		톤	④ 선박 소유자 (Owner)		
⑤ 검사일 (Date of Test)			⑥ 검사장소 (Place of Test)		
⑦ 예항력 시험 선박 장비 명세 (Particulars of Ship Equipment)	주기관 (Main Engine)	제조사(Manufacturer):			
		형식/모델(Type/Model):			
		최대출력(마력 HP)/R.P.M/수량(M.C.R/R.P.M/Quantity):			
	예인원치 (Towing Winch)	제조사(Manufacturer):			
		형식(Type):			
	예인줄 (Towing Rope)	규격(Standard):			
		길이(Length):			
	프로펠러 (Propellers)	형식/수량(Type/Quantity):			
		지름(Diameter, mm):			
		피치(Pitch, mm):			
⑧ 예항력 시험 조건 (Bollard Pull Testing Condition)	기상조건 (Weather Condition)	풍속(Wind Speed, m/s):			
		조류(Current, kt):			
		수심(Water Depth, m):			
	선박조건 (Ship Condition)	선박 선수 흘수(Draft fwd, m):			
		선박 중양 흘수(Draft mid, m):			
		선박 선미 흘수(Draft aft, m):			
⑨ 예항력 시험 결과 (Results Of Bollard Pull Test)	전진 (Ahead)	차 수(Order)	측정값(Measured Bollard Pull)	보정값(Corrected Bollard Pull)	
		1차 결과(1st)			
		2차 결과(2nd)			
		평균값(Mean)			
	후진 (Astern)	차 수(Order)	측정값(Measured Bollard Pull)	보정값(Corrected Bollard Pull)	
		1차 결과(1st)			
		2차 결과(2nd)			
		평균값(Mean)			
	「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」 제29조제2항 및 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률 시행규칙」 제13조제1항에 따라 대한민국 정부의 권한으로 이 증서를 발급합니다. (This certificate is issued in accordance with Article 29.2 of the Act on the Arrival and Departure of Ships and Article 13.1 of the Enforcement Decree of the Act on the Arrival and Departure of Ships.)				
	발급일(Date of Issue) 0000년 00월 00일 유효기간(Expiration Date) 0000년 00월 00일				
한국해양교통안전공단 이사장 (President of Korea Maritime Transportation Safety Authority)					
사단법인 한국선급 회장 (President of Korean Register)					

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제1조(목적)	이 요령은 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」, 같은 법 시행령 및 같은 법 시행규칙에서 해양수산부장관에게 위임된 사항과 <u>예선의 운영</u> 및 업무처리에 관한 사항을 정함으로써 예선업의 건전한 발전과 예선의 효율적 운영을 도모함을 목적으로 한다.	제1조(목적)	-----	-----
제1조의2(정의)	이 요령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <u><신 설></u>	제1조의2(정의)	-----	-----
1. “예선업”이란 <u>항만</u> 에서 선박의 입출항을 보조하는 업무와 테일링(tailing)업무(해상접안시설 계류시 본선과 <u>하역</u> 시설의 안전 및 오염사고예방을 위한 선미로프 <u>조정작업</u>) 등을 말한다.		1. “예선”이란 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」 제2조 제4호에 따른 선박을 말한다.		
<u><신 설></u>		2. -----		
		-- <u>무역항</u> ---(<u>tailing</u>)업무[해상접안시설 -----		
		---- <u>하역(荷役)</u> -- <u>조정작업</u>] -----		
		-----.		
		3. “정계지”란 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」 제24조에 따라 등록된 예선이 대기하는 장소로서 예선 사용시간 계산을 시작하는 곳이 되		

2. “정계지“란 예선이 대기하는 장소로 예선 사용시간 산출의 기점이 되며 각 지방해양수산청장·시장·도지사 및 특별자치도지사(이하 “지방청장”이라 한다)가 지정하는 곳을 말한다.

3. 4. (생략)

제3조(예선의 시설기준) ① 삭제
② 지방청장은 액화천연가스(LNG), 액화석유가스(LPG) 및 이와 유사한 가연성 물질을 적재한 선박을 전용으로 지원하는 예선에 대해서는 규칙 제10조제7항의 타선 소화설비기준에도 불구하고 동 적재물질 화재의 소화에 적합한 소화장비 등을 시설하도록 조치할 수 있다.

③ 지방청장은 예선내에 유류오염방제자재를 갖추어두게 하여 예선작업 등의 경우에 발생한 해양오염을 방제하도록 해야 한다.

며 각 지방해양수산청장·시장·도지사 및 특별자치도지사(이하 “관리청”이라 한다)가 지정하는 곳을 말한다.

<삭제>

4. 5. (현행 제3호 및 제4호와 같음)

제3조(예선의 시설기준)

② 관리청은 액화천연가스(이하 “LNG”이라 한다), 액화석유가스(이하 “LPG”이라 한다) ---

----- 물질 적재 -----

갖추도록 -----.

③ 관리청-----

--.

지방청장은 다음 각 호의 요건을 구비한 선정 13년 이상 예선으로 예선업 등록신청을 하는 경우 이를 등록해야 한다.

1. 2. (생략)

⑤ (생략)

⑥ 법 제24조제3항에서 정한 항만 중 지방청장 간 관할구역을 달리하는 항만의 경우에는 다음 각 호에서 정한 조건을 충족할 때 해당 지방청장 간 협의 후 하나의 예선업으로 등록할 수 있다.

1. (생략)

2. 제1호의 항만에 예선지원을 할 때 관할 지방청장에 등록된 예선이 이동하는 것보다 인접한 다른 지방청장에 등록된 예선이 이동하여 지원하는 것이 거리상으로 가까운 경우

⑦ 시행령 제7조의2제6항제2호에 따라 기존 예선을 대체하여 변경등록을 하려고 하는 때에는 기존 예선 감선과 동시에 대체 예선을 등록해야 한다. 다만, 대체 예선의 건조 기간 등을 고려하여 지방청장으로부터 사전 승인을 받은 경우에는 그렇지 않

관리청

1. 2. (현행과 같음)

⑤ (현행과 같음)

⑥

--- 관리청 간 관할구역---

----- 관리청 간 협-----

1. (현행과 같음)

2.

----- 관리청에 등록된
예선이 이동하는 -----

----- 관리청에 등록된
예선이 이동하여 -----

⑦

--- 관리청---

다.

제5조(예선사용 절차 등) ① 예선을 사용하려고 하는 자는 제6조의 예선사용기준에 따라 지방예선운영협의회에서 정한 절차에 따라 예선업자에게 요청해야 한다. 다만, 긴급을 필요로 하는 경우에는 그러하지 않을 수 있다.

② 예선업자는 제1항의 사용요청을 거절해서는 안 된다. 다만, 예선업자와 예선사용자가 별도의 예선지명 또는 사용계약에 따라 같은 시간에 예선을 사용해야 하는 경우에는 예외로 한다.

③ 지방청장은 LNG 및 LPG를 적재한 총톤수 2만톤 이상의 선박이 입항 및 출항시에는 해당 선박에 적합한 소방설비를 갖춘 예선을 우선적으로 사용하게 할 수 있으며, 예선사용자는 LNG 및 LPG를 하역작업하고 있는 동안에는 필요한 안전조치를 해야 한다.<'98. 7. 2. 개정>

④ LNG 및 LPG를 적재한 총톤수 2만톤 이상의 선박이 입항 및 출항하는 항만에서는 예선업

--.

제5조(예선사용 절차 등) ① ---

--. --- 긴급한 -----

--.

② 예선업자는 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」 제29조제1항 각호의 경우를 제외하고는 제1항의 사용요청을 거절해서는 안 된다. -----

--.

③ 관리청-----

④ -----

체별로 보유하고 있는 예선 중 1척 이상은 해당 선박에 적합한 소방설비를 갖추어야 한다. 다만, 지방청장은 1천마력급이하 예선이 규칙 제10조제7항의규정에 따른 타선소화설비를 설치하였을 경우에는 1천마력급 이하 예선에 대하여 분말식 특별 소방설비설치를 아니하게 할 수 도 있다.

제6조(예선사용기준) ① 각 항만에서의 예선사용기준은 지방청장이 지방예선운영협의회의 협의를 거쳐 관할 항만의 특수성, 기상이나 해상상태, 이안(離岸)-접안(接岸)선박의 구조·톤수·길이·화물의 적재량 및 종류, 예선의 성능 등을 감안하여 기준을 정할 수 있다. <'98. 7. 3. 개정>

② 같은 대한민국 선박(대한민국 국적을 취득할 것을 조건으로 임차한 선박을 포함한다)에 승선하여 같은항만에 1년에 4회 이상 또는 3년에 9회 이상(위험물 또는 유류적재 선박의 경우 1년에 8회 이상 또는 3년에 18회 이상) 예선을 사용하여 부두

-----,
-- 관리청은 1천마력급 이하 -

----- 면제할 수 -----
-----.

제6조(예선사용기준) ① -----
----- 관리청 -

-----.

② -----

관리청

③ (현행과 같음)

④

관리청에

⑤ 관리청

⑥ (생 략)

제7조(타항지원 등) ① 지방청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 다른 지방청장 또는 타항 예선사업자에게 예선을 일시적으로 사용 요청할 수 있다.(2007. 11. 20,신설, 2008. 6. 20 개정)

1. ~ 3. (생 략)

② 제1항에 따라 예선지원을 요청받은 지방청장은 해당 항만에 등록된 예선사업자에게 타항 예선 지원을 요청할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 예선 지원을 요청받은 예선사업자는 해당 예선의 등록 항만 지방청장에게 사업계획 임시변경 신청서를 제출해야 한다.

④ 제3항에 따라 사업계획 임시변경 신청을 받은 지방청장은 해당 항만운영에 지장이 없다고 인정하는 때에는 사업계획 임시변경을 해야 한다.

⑤ 사업계획 임시변경을 받은 예선업자는 지원하게 되는 지방청장에게 지원사실을 입항하기 전에 통보해야 한다.

제11조(예선의 관리와 정계지 지

⑥ (현행과 같음)

제7조(타항지원 등) ① 관리청은

----- 관리청 또는 -----

1. ~ 3. (현행과 같음)

② -----
----- 관리청-----

-----.

③ -----

----- 관리청에 -----
-----.

④ -----
----- 관리청-----

-----.

⑤ -----
----- 관리청에 -----
-----.

제11조(예선의 관리와 정계지 지

정) ① 예선업자는 예선 선내의 질서유지와 시설장비에 대한 유지보수를 철저히 하여 예선가동에 만전을 기해야 하며, 예선의 고장, 수리 그 밖의 사유로 일정 기간 예선작업을 할 수 없는 경우에는 사전에 지방청장에게 보고해야 한다.

② (생략)

제13조(예선의 예방력시험) ① 예선은 다음 각 호의 구분에 따라 해당 예선의 검사지정일에 예방력시험을 받아야 한다. 이 경우 지방청장은 사용자, 도선사 등 항만관계자의 의견을 들어 예방력에 이상이 있다고 인정되는 경우 선령에 관계없이 예방력시험의 실시를 명할 수 있다.<'01. 10. . 개정>

1. ~ 3. (생략)

② (생략)

③ 한국선급과 한국해양교통안전공단은 예방력시험 실시 후 그 결과를 별지 제2호서식의 증서로 발급해야 하며, 지방청장은 소속공무원으로 하여금 예선의 예방력이 마력별 기준표(별표 1)에 적합한지를 확인토록

정) ① -----

----- 관리청에 -----
-----.

② (현행과 같음)

제13조(예선의 예방력시험) ① -----

-----.
----- 관리청-----

1. ~ 3. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ -----

----- 관리청-----

----- 별표1의 마력별 기준표-----

해야 한다.

④ (생 략)

제16조(운영세칙) 지방청장은 필요하다고 인정할 경우 이 요령에 규정된 사항 이외에 예선지도감독에 필요한 사항을 정할 수 있다.

제17조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2023년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일 까지)를 말한다)마다 그 타당성 등을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

-----.

④ (현행과 같음)

제16조(운영세칙) 관리청-----

-----.

제17조(재검토기한) -----

----- 2024년 7월 1일 -----
----- 6월 30일 -----

-----.